

קעג:

עין משפט
נר מצוה

קבא א מ״י פכ״ה מהל' מלוה ולוה ה' ד סמג עשין דא ט״ע״ע ח״מ ס״קבב ב מ״י פ״יו מהל' קצט סעף יד:
סהמגות ויבגדיר משנה סמג עשין מת טור וט״ע אה״ע סימן קצ סעף יז:
קבבט ג מ״י פכ״ה מהל' מלוה ולוה ה' ג סמג עשין דא ט״ע״ע ח״מ ס״קצט סעף ח:
קל ד מ״י שם ה' ג ט״ע״ע שם סעף ג:
קלא ה ד מ״י שם ה' ד ועיין בהשגות ויבגדיר משנה ט״ע״ע שם סעף יד טו עיין בענין:

רבינו גרשום

הערב לאשה כתובתה בשביל בעלה והיה בעלה מגורשה. ואין לבעל נכסים לפרוע כתובתה ידירנה הגהיה. שלא יחזירנה לבעלם ויפרע לה הערב כתובתה ששם אינו מדידה איכא לסמיך קנוניא עשו בריהון על נכסיו של זה הערב ושוב כשיפרע לו הערב כתובתה יחזירו לו זה את אשתו ויאכל נכסיו של ערב:
מאי טעמא. לא אפקת מן הערב: דאמר לו ערב גברא אשלימת לי. כלומר ליה הפקדת ביד שאהיה ערב שלי יכרה וגברא אשלימי לך אותו אדם עצמו אני אחזירו לך ושוב אינו גורא לך:
האי דינא דפרסאי הוה. דדיינו בגוינות שאין יוודין לעיקר הדין אלא פטרין לאחור הנתבע כמו שנראה להם לפי עשה:
אדרבה פרסאי בחר ערבא אויל א' דבר תימנה הוא הדין ויכול ערב לסלק עצמו ולומר לו גברא אשלימת לי וכי חולא יכול אמר לו המלוה אי לא את לא הוה נפקי וזנאי מוחתת דיא. ואלא מאי יכול יפרע מן הערב תחלה אלא ללוה יתבע תחילה ואם אין (יפרע) נכסיו ללוה יפרע מן הערב:
תניא נמי הכי. דראוקימנט דהאי יכול יפרע לא יתבע הוא: לקח בגדיו כי ערב זר. אימא דמשתעבדו ו' ולמה קרא נמי דכתיב ערבת לויר פיך וגו' היתפס ורבה ריעך או תפרע לו או הריבה עליו רעים לפיטרי שיונן לך זמן עד שתפרע לו על די על די:
ולר' יוסי דאמר אסמכתא קניא ערב משתעבר. דערבות נמי אי הוה כמו אסמכתא שהוה דאי כלומר דאי לא פרע לא ליה פרע' לי אנא וגמר ומשעבר נפשיה בלב שלם: לא שנו. דהויא דאמר על מנת שאפרע ממי שארצה שיפרע מן הערב אלא בשאין נכסים ללוה:
מכלל דהנא קמא סבר לא שנו יש לו לא שני אין לו. יגבה מן הערב וקשיא לר' יוחנן:
ואמר לך חסורי מחסרה והכי קתני כו'. והא דקא דייקת מכלל דהנא קמא סבר לא שני הכי ואלא שני הכי דפרע מן הערב שיש נכסים ללוה חפריען מן הקבלן:
ורשב"ג סבר אחר זה ואחר זה אחד ערב ואחד קבלן ביש נכסים ללוה אי פרע מהם:

חסורי מחסרה והכי קתני. פירש ר"ת צכתצ ידו חסורי מחסרה והכי קתני המלוה את חצירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב הכי פירושו והכי הלכתא לא יתבע מן הערב תחלה אע"פ שאין לו נכסים ^(א) ללוה דהיינו קרקעות אלא יתבע מן הלוה תחלה ואם הוא רחוק ימתין לו או ילך לשם לתבעו ולכופו ללא מחמתין לנכסי דערב ^(ב) דלמא אי אחיזה הכא ללוה הוה יחיב ליה מטלטלי למלוה ואם אמר על מנת שאפרע ממני שארצה תחלה כו' ולא יטערך להמתין ולחזור אחר הלוה דמשום דלמא פרע ליה מטלטלין לא מטרמינן ליה למלוה כיון דאתמי וכגון שאין נכסים ללוה דהיינו קרקעות כדמסיק ואזיל דד"א כו' אצל יש נכסים ללוה דהיינו קרקעות יתבע הלוה תחלה ויכופנו ולא נטריח את הערב כיון דאילגלי מילתא שיכול להפרע מן הלוה אבל כשאין נכסים ללוה ואתמי ממני שארצה אפרע מספיקא לא מטרמינן לחזור ולהמתין ללוה אלא יפרע מן הערב כדפרישית וקבלן אף על פי שיש נכסים כו' וחמש מדות בערבות א' המלוה על ידי ערב ולא אתמי ממני שארצה אפרע מוכע הלוה תחלה צצ"ד צין שיש לו וצין שאין לו נכסים ללוה ואם לא יוכל לכופו ללוה ולא ציית דינא נכנס לציטו של ערב צ' אס התנה ממני שארצה אפרע ואין לו נכסים ללוה דהיינו קרקעות נפרע מן הערב תחלה פי' אס ירצה לדון עם הערב תחלה ואם ירצה יתבע מן הלוה תחלה כדאמרין אס אמר ממני שארצה אפרע יפרע מן הערב ואם ירצה יתבע מן הלוה תחלה ואלא מילתא ג' ואם יש לו נכסים ללוה אפילו אתמי נפרע מן הלוה תחלה ד' וקבלן דהיינו מן לו ואני נותן לך צין יש לו נכסים ללוה צין אין לו נפרע מן הערב תחלה ה' נושא ונותן ציד יפרע על הלוה כלום ואם לא מלא שום ^(ו) להפרע מן הערב חוזר על הלוה מדר' נתן דקיימא לן כוותיה אפילו צבעל חוב דעלמא וכולהו ערצין צעי קנין צר מקצלת וערב צשעת מתן מעות וקבלן דהיינו מן לו ואני אתן לך אי נמי שאינו מוכיר לשון הלוהה ^(ז) אלא לשון פרעון דקאמר ^(ח) ייט"י דונגיא ולא קאמר ^(ט) ייט"י דיצראי' דהלכתא כדבא ולא לימא ואני קבלן וקויןן ככליו של קונה וכגון דנקיט ציה שלש על שלש דצאייר מהכי לא מהני אס אינו כלי ואין חילוק בין עור לשק כדאמרין צשנים אחוזין ^(צ"מ דף יז.) כיון דנקט ציה שלש על שלש לשון רבינו תם ואם היה כתוב צשטר שנעשה פלוני צן פלוני קצלת אומר ר"י דהוי קצלת דאע"ג דלא כתב צו מן לו ואני נותן לך שלא פירש היאך אמר מכל מקום קצלת קאמר דהוי:
מקמי

שלא יפרע הלוה לא היה נכנס בערבות:
דאסמכתא לא קניא. דפסיקנא הלכה כרבי יהודה:
גמר ^(י) ומשפסעדי. צלב שלם ושליחותא דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה:
לא שנו. אפי' דאמר על מנת כו':
אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן. אס ירצה המלוה:

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

ואם אמר לו על מנת כו'. בגמרא אמרינן חסורי מחסרה והכי קתני כו' ומפרש לה:
צין כך וצין כך לא יפרע מן הערב. תחלה:
הערב לאשה צתופסה. ואין לצעל נכסים והיה צעלה מגרשה וצריך הערב לפרעה כתובתה מכיסו:
ידינה. הצעל הנאה על

דעת רבים נדר שאין לו הפירה שלא יוכל להחזירה דחיישין שמא דעתו להחזיר את אשתו ולאכול כתובתה לאחר שנחקצלה כתובתה מן הערב וקנוניא צעלמא הוא דעבדי צעל ואשתו על נכסיו של ערב:
גב' מאי טעמא. לא יפרע מן הערב דקסלקא דעתך השתא לא יפרע כלל קאמר מתני' דלא מהני ערבות אלא להכי שאם מת לוה או צרח או יפרע מן הערב אף אם הלוה צפינו צשעה שמוצע מלוה את חצו כיון שהעמידו ערב ללוה צפינו פטור:
גצרא אשלמא לי. הפקדתי הלוה על מנת שאם ימות או יצרח שאפרע ממוני והרי אני מחזירו לך ותמצענו צדין ואני פטור:
מסיקף לה רצ נחמן פאי דינא. דמתנימין שלא יפרע הערב כלום דינא דפרסאי הוא וקס"ד השתא דהכי קאמר שמנהג פרסיים לדון כן דאמר ליה גצרא אשלמא לך:
צצר ערצא אזלי. אף כשיש נכסים ללוה:
דלא יחיבי טעמא למילסייהו. שגם זה דבר שאינו הגון הוא לומר שלא יפרע מן הערב כלל א"כ מאי אהני ערבות אלא ודאי להכי נכנס בערבות שאם אין נכסים ללוה שישלם לו ערב תמחיו את הממון:
לא יתבע ערב סהלא. דלא נעשה ערב אלא על מנת אס ימות הלוה או ימא' לצל לדון או שייצויבוה צית דין ולא יהיה לו מה לפרוע או יפרע מן הערב:
ואם אמר לו על מנת כו' יתבע מן הערב סהלא. וכגון שאין נכסים ללוה דהכי מפרשי' לה מתני' לקמן:
מינן לערב שמשפסעדי. צאמירה צעלמא צלא קנין:
קצלנות. לקמן ^[קסד.] מפרש מן לו ואני קצלת ובצאמירה צעלמא הוי קצלת והכי מוכח לקמן צשמעתין ^[שם] אצל אס נשא ונתן ציד אמרינן לקמן ^[שם] דאין למלוה על הלוה כלום:
סנה אוסו על ידי. כלומר כאילו ^(א) מקבלו צידי אחזירנו לך:
לקח צגדו. למלוה קאמר קרא קח צגדו של ערב כי ערב צצביל איש זר דהיינו אמירה צעלמא דלא כתיב הכא קצלנות:
צני אס ערצס לרעד. ממון או נוקטת צאמרי פיך שחרפתו וגדפתו עשה זאת אפוא צני והנצל משני דברים הללו על כי צאת צכף רעך דהיינו ממון שיש לו עליך לך התרפס התר לו פיסת ידך ומן לו מעותיו ורזה רעך על שחרפתו הרצה עליו ריעים וצקש מחילה:
רצי יהודה סצרי אסמכתא לא קניא. והיינו אסמכתא אס לא יפרע לך איני אשלם לך וכל דאי הוי אסמכתא סומך וצוטח צצצו שהלוה יפרענו ואילו היה יודע

לצקש מחילה. אס ממון יש לו צידך, אס נעשה לו ערב, ואס נוקטת צצצריס רצב רעך ^[צ"ב קסח.]. אסמכתא. צצצותה גזומא שאדם מצטיח את חצירו לצמון עליו שאם לא יקיים תנאו יתן כך וכך ^[צ"ב סח.] היינו דבר דלמי נותן לו מדעתו אלא סומך על דבר שאינו. דספור שהאז יוכל לנצל ופעמים שמנצחין אותו ^[סחדדין צד.] המצטיח דבר לחצירו על מנת שעשה דבר לעמיד וסומך כלצו צשעת המנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן וכשיגיע הזמן יאמם ולא יוכל לקיים, לא קניא. ואינו נתפס תנאו ולא יפסיד בכך, ודיני אסמכתא מפורשין צצ"מ צפי' איהו נצך וצפי' התקבל ^[רעיר סחח.].

^(א) נראה דחסר כאן ואריך לציין על הגמ' אלא כי דינא דפרסאי דלא יחיבי טעמא למילתייהו. דבר תימנה הוא וכו'.
^(ב) אזלי צ"ל וגמר מהך קלא נמי וכו'.

מסורת הש"ס

^(א) [ערצין כג.], ^(ב) [נקמן קסד.], ^(ג) [נך מילתא תבה אחרו וגו' נאוכן הוא דאמר אלל יהוהה אומר אנכי אערבנו. ומשהש"א צח"א דחקק לייסב הפללה זו אמנם דע נוסחת שאלות פרשת מנחם פי' ל"א צו"ל א"ל רב חסדא התיס יהודהה גופיה לזה הוא דכתיב שלחה הגער אחי אלא א"ר חסדא מהכא בני אם ערבת לרעד וכו'., ^(ד) צ"מ קטו., ^(ה) [וימלא ס.], צ"מ קטו., ^(ו) [לעיל קסת. וע"ן., ^(ז) [צ"ק טס. וע"ן., ^(ח) רש"ל וגי' רש"א ולא לשון טו.], ^(ט) פי' אמי רוצה ליתן לך. ^(י) פי' אני רוצה לפרוע לך,

תורה אור השלם

1 אנכי אֶעֱרַבְנִי מִיָּד חֲבֵרָתִישׁ אִם לֹא יִחְבְּאוּנִי אֵלַי, וְדִחַצְתִּי לְקִרְיָן וְרָשָׁאִתִּי לָךְ כָּל יְדִמְיָתִי:
2 וַיֹּאמֶר רֶאשֹׁן אֶל אֲבִיו לֵאמֹר אַתְּ שֵׁנִי בְּנֵי תַמְתִּי אִם לֹא אֵבְרָאנִי אֵלַיךְ תִּהְיֶה אוֹתוֹ עַל יָדִי וְאֲנִי אֵשְׁיָבֶנּוּ אֵלַיךְ:
3 לָקַח בְּגָדוֹ כִּי עָרַב יָד וּבָעַד בְּרִיָּהוּ חֲבֵרָתוֹ:
משלי כ טז

הגהות הב"ח

^(א) גמ' לרי יוסי דאמר אסמכתא. יצ"ע ע"ל דף קסח ע"א:
^(ב) שם יש נכסים ללוה צין כך וצין כך לא יפרע מן הערב:
^(ג) רשב"ם מכלל דמ"ק:
^(ד) רשב"ם ד"ה מנה אומו כי כאילו קבלתיו צדי:
^(ה) ד"ה גמר ורמשעבר בפשיה צלל שום:
^(ו) תוב' ד"ה חסורי וכו' אפי"פ שאין לו נכסים ידועים ללוה:
^(ז) בא"ד נכסיו ערבי דרבלמא אי הוה אסייה ללוה הכא הוה יחיב וכו' שאלת תחלה אינו צריך להמתין ולחזור:
^(ח) בא"ד לא מלא שום ודבר להפרע וכו' צבעל חוב דעלמא וכ"ש הכא וסולו ערצין בעו קנין וכו' וקבלן היינו מן לו וכו' אי נמי אינו מוכיר:

מוסף רש"י

קנוניא. ערמה ^[שורבין כג.]. לא יתבע ערב תחלה. עד שימתע לו הלוה ולא יאה לו מה לפרוע ^[בבברות סח.] אין נכון להטעמי את הערב מנס דלמא מפלי ליה ליה ^[לעקמן קסד.]. תקעת לזר כפיך, צצביל זר לעטרי צממון או אס נוקטת צאמרי פיך, שהקטנטו דצצריס, עשה זאת והנצל צאת צכף רעך על עסקי ממון, לך התרפס יד ופרע מן ועל חוקש אמרי פיך אס הקטנטו רצב רעך, הרצה רעים לצקש הימנו מחילה, רעך תצרא דקרא מלא חמי, לשון רבים ^[ויסא יז.] או:
אחר זה והנצל התרפס יד אס ערבת, ואם לא ערבת אלא נוקטת צאונתא צצריס, רצב רעך, הרצה עליו רעים